critérios de objetividade e racionalidade, desvelando-se que o funcionamento judicante seja desenvolvido sobre balizas de uma concreta atuação subjetivamente comprometida e submetida à ordem jurídica.

E não desconheço, Senhora Presidente, que foi carreada pela defesa técnica, nos autos, uma petição na qual faz referência a *link* em sítio eletrônico, nele contidos, segundo a defesa, diálogos que constituíram fato notório e que, nas palavras da defesa, demonstrariam "completo rompimento da imparcialidade objetiva e subjetiva". É expressão que está numa petição que foi carreada aos autos e o Ministro Gilmar Mendes a ela já fez referência.

Em relação a esta petição carreada pela defesa técnica, e no atual estado em que o processo se encontra, considerando que ele está pelo Ministro-Vistor tendo adiamento de julgamento, portanto, o que estamos examinando aqui não é o voto-vista, mas a proposta que Sua Excelência traz ao Colegiado, não vejo, ao menos por ora, razões para alterar o voto e fundamentalmente os motivos que tenho são sucintos e me parecem, por ora, suficientes e são os seguintes.

Primeiro, não se tem notícia de que o aludido material tenha sido submetido ao escrutínio pelas autoridades judiciárias antecedentes, descabendo à Suprema Corte conhecer originariamente da matéria sobre indevida supressão de instância, na medida que o Supremo Tribunal Federal não funciona como órgão de revisão direta de atos jurisdicionais imputados a juiz de primeiro grau.

Segundo, entendo, com a devida vênia da ilustrada defesa, que não se trata de fato notório, em sentido técnico processual, apto a independer de qualquer prova, inclusive quanto à licitude do material. A propósito, esta Suprema Corte já se inclinou pelo reduzido valor probatório de reportagem de conteúdo jornalístico, ainda que manejadas em favor do acusado. Cito como precedente, Senhora Presidente, da lavra de Vossa Excelência, o Habeas Corpus 89.398, julgado no Tribunal Pleno em 20 de setembro de 2007.

Em terceiro lugar, ainda que se admitisse a possibilidade, em tese, de uso em favor do acusado de prova ilicitamente obtida, essa providência,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

como se sabe da dogmática do processo penal, inserir-se-ia no campo da validade. Nada obstante a confiabilidade desses elementos, que está em outro campo, dependeria de prévio exame e reconhecimento de sua autenticidade e integridade em sede jurisdicional própria, aspectos que, em meu modo de ver, refogem a espacialidade deste *habeas corpus*. Desse modo, as informações noticiadas pela defesa não permitem, por ora, ao menos e nesta sede, o alegado constrangimento ilegal e seu respectivo reconhecimento.

Concluo esta manifestação, Senhora Presidente, dizendo que, em sede de *habeas corpus*, garantia que se volta à tutela do direito de locomoção, estamos mesmo no epicentro da ordem constitucional. Ao Estado-juiz a Constituição confia a missão de sua guarda e a preservação sobretudo sobre a perspectiva do controle de ações de jurisdicionados ou de juízes que desvirtuem seus comandos.

Nessa perspectiva, esta Suprema Corte desempenhou, desempenha e deve desempenhar relevante papel na redução de incertezas do sistema jurídico, almejando fortalecer a confiança que a Constituição delegou às instituições.

No campo judicial, a redução da indeterminação da compreensão da ordem normativa passa, de modo inescapável, à observância do dever de coerência, auto-referência, manutenção da segurança jurídica e pela prestação de contas do intérprete sobre o enfoque da construção, aplicação e eventual superação de precedentes. Nessa ambiência, situações similares demandam respostas jurisdicionais que correspondam à exata medida dessa similaridade.

Assim, a Constituição da República, bem como suas leis posteriores ou recepcionadas, estabelecem parâmetro para se propiciar estabilidade e previsibilidade ao ordenamento jurídico, conferindo substrato apto a garantir, na medida das possibilidades, o caráter universalizado das respostas jurisdicionais. Isso não significa defender a existência de uma solução jurisdicional única, que poderia ser despótica ou arbitrária, mas sua vinculação à unidade do sistema normativo.

Tenho firme posição no sentido de que o processo penal não

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

configura nem pode configurar instrumento avesso ao respeito e à proteção de direitos fundamentais. Ao contrário, não se sustenta, a meu ver, a compreensão no sentido de que, inclusive, no âmbito penal, a concretização de direitos fundamentais seja alcançada tão somente por intermédio de posturas passivas do Estado.

Vale dizer, o Direito Penal, além de atuar como obstáculo ao arbítrio estatal, verdadeiro meio de defesa e vedação do excesso, também desempenha o relevante papel de implementação dos interesses constitucionalmente resguardados. Em outras palavras, subscrevo a ideia segundo a qual o Direto Penal é meio, não apenas de respeito a direitos fundamentais do acusado, mas, sobretudo e ao mesmo tempo, de proteção e promoção de interesses titularizados por terceiros e considerados relevantes pelo corpo social.

Ainda quanto à vocação do Direito Penal para titular direitos fundamentais, apenas a título ilustrativo, a vocação para tutelar está na Constituição da República, que contempla explícitos mandados de criminalização de condutas afetas ao racismo: art. 5º, XLII, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo; retenção dolosa de salários, art. 7º, X; lesões ao meio ambiente, art. 225, § 3º; e exploração sexual de crianças e adolescentes, § 4º do art. 227 da Constituição, impondo a tipificação penal ou, em determinados casos, determinando balizas mínimas de intensidade da resposta penal.

Mais recentemente, aponta-se que a necessidade da tutela de direitos fundamentais não se exaure na simples tipificação de condutas reprováveis, alcançando também a responsabilidade estatal de adimplemento de obrigações processuais positivas voltadas à elucidação de fatos e eventual aplicação das consequências penais de um possível juízo de culpabilidade.

Nessa exata direção, precisas são as observações traçadas no contexto da colaboração premiada, mas aplicáveis ao processo penal em geral, que colho do Professor Daniel Sarmento. É da sua lição:

Não se trata de trocar um processo penal centrado nas garantias por outro, cujo foco seja a eficiência no combate ao crime. Cuida-se, isso sim,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

de perseguir simultaneamente, de forma proporcional, esses dois objetivos, pois ambos possuem sólido laço constitucional. Vale dizer, trata-se de, sem compromisso das garantias constitucionais existentes ao devido processo legal, cujo respeito é incontornável no Estado de Direito, buscar-se a eficiência na investigação e persecução penal, especialmente crimes do colarinho branco, tradicionalmente impunes no Brasil, em prol da proteção de bens jurídicos constitucionalmente valiosos.

E constitui o Professor Daniel Sarmento nessa obra publicada em 2018 e aqui citada. Disse ele:

Pode-se dizer, portanto, que os direitos fundamentais circulam nos dois polos da equação constitucional que subjaz à colaboração premiada - e estou a citar *mutatis mutandis*. O instituto não pode ser delineado e aplicado de forma a violar direitos fundamentais de colaboradores ou de delatados, mas, tampouco, pode ser debilitado a ponto de desproteger os direitos fundamentais da população que são vulnerados pelo crime organizado e pela corrupção**.**

Digo que há, em meu modo de ver, apenas uma aparente dicotomia entre persecução penal e direitos fundamentais. Trata-se, em meu modo de ver, de um falso dilema. E o que eu estou enfatizando nessa manifestação, Senhora Presidente, é que não considero adequada a realização de verdadeira opção plebiscitária entre a eficiência da persecução penal e a garantia de direitos fundamentais. Na minha óptica, em verdade, tais interesses, embora até possam ser aparentemente contrapostos e alvos de certa tensão, devem ser conciliados e perseguidos de forma simultânea.

E o desafio que se instaura e se projeta em casos como o presente é o alcance de um ponto de equilíbrio, que a um só tempo dissipe perversa seletividade penal, observe os ditames republicanos, salvaguarde as garantias processuais dos acusados e promova adequada proteção de bens jurídicos relevantes sob o prisma penal.

E feita essa contextualização, rememoro o que é objeto desta impetração. Como enfatizei no meu voto de 4 de dezembro do ano passado, o que se debate nesses autos, nos limites da hipótese de

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

cabimento, prevista na Constituição e observada a competência desta Corte, consiste precisamente no exame de eventual caracterização de constrangimento ilegal imputável ao STJ, em razão de julgamento ocorrido em 21 de novembro de 2017. O julgamento apontado consiste em Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 398.570 e que, na visão da defesa, traduziria lesão ou ameaça ao direito de locomoção do paciente.

Sustenta a defesa, por força de alegada inimizade capital em relação ao paciente, a configuração de suspeição da autoridade judiciária que subscreveu a sentença condenatória, posteriormente confirmada pelo TRF da 4ª Região. Não está em debate, nesse momento, o acerto ou o desacerto dos atos jurisdicionais praticados em primeiro grau, ou até mesmo eventuais contrariedades normativas desses atos, aspectos em que, sendo o caso, são passíveis de controle pelas vias recursais próprias. Cito, aliás, precedente da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes no Habeas Corpus 95.518, julgado por esta Turma, em 25 de maio de 2013, e cito literalmente a frase de Sua Excelência: "Não é possível confundir excessos com parcialidade". E acrescento: de modo que não há necessária coincidência entre os campos da incorreção jurisdicional e da vulneração à imparcialidade judicial.

Em suma, a atuação judicial rigorosa, e obviamente passível de controle pelas vias recursais, não é sinônimo de atuação parcial ou destituída de impessoalidade, o que se examina, neste *habeas corpus*, como disse, não é o acerto ou desacerto de atos praticados ou contrariedades normativas, mas, sim, a ilegitimidade da atuação da autoridade judiciária, então oficiante, na ação penal de origem, cabendo salientar que eventual equivocidade de decisões judiciais não acarreta automática infirmação da imparcialidade do julgador.

Por isso, Senhora Presidente, mantenho o voto que então proferi e peço vênia para, com base nesses fundamentos e no voto anteriormente proferido, não acompanhar a proposição feita pelo eminente Ministro Gilmar Mendes.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B934-2C1A-7F32-1B5D e senha AF07-6406-605D-7128

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Só para deixar claro: eu não quero discutir, obviamente, detalhes da sentença e dos fatos que já foram discutidos, e vamos ter oportunidade de discutir também quando do debate de mérito. Mas, em relação a este ponto da interceptação telefônica, queria dizer que, na sentença do juiz Moro, ele diz o seguinte, eu digo:

Destaca-se, a propósito, que a versão de que o julgador não teve acesso aos ofícios encaminhados pelas operadoras telefônicas foi reafirmada na sentença condenatória do paciente. Destacam-se os seguintes trechos da decisão judicial:

> Item 95: quanto à alegação de que se monitorou a estratégia de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva mediante interceptação de terminais dos advogados, ela, embora constantemente repetida, é falsa. Este julgador só teve conhecimento de que o terminal era titularizado pelo escritório de advocacia quando a própria parte assim alegou, já após a cessação da interceptação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C4FD-BE1A-C72C-52EB e senha D15A-6A7C-E008-BD59

É fato que, antes - isso está na sentença -, a operadora de telefonia havia encaminhado ao juízo ofícios informando que as interceptações nas palavras do, hoje, Ministro Sérgio Moro, na sentença, são: "é fato que, antes, a operadora de telefonia havia encaminhado ao juízo ofícios informando que as interceptações haviam sido implantadas, nos quais havia referência, entre outros terminais, ao aludido terminal como titularizado pelo escritório de advocacia. Mas esses ofícios, nos quais o fato não é objeto de qualquer destaque e que não veiculam qualquer requerimento, não foram, de fato, percebidos pelo Juízo com atenção tomada por centenas de processos complexos perante ele tramitando".

O que esse julgador tinha presente é que o terminal, como consta do cadastro do CNPJ e nos autos de interceptação, era da LILS Palestras. E o que se observa é que a interceptação telefônica do celular do Advogado Roberto Teixeira é admitida com naturalidade pelo julgador e a interceptação do ramal tronco do escritório de advocacia é também vista com naturalidade, com base no suposto argumento de que o número da sede do referido escritório teria sido equivocadamente vinculado à LILS Palestras, pelo MPF.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C4FD-BE1A-C72C-52EB e senha D15A-6A7C-E008-BD59

Quer dizer, eu não quero agora debater essa temática que será objeto do debate no mérito. Mas só estou trazendo este fundamento para dizer que há *fumus boni iures* para os fins da concessão da medida liminar. E que não se trata também, Presidente, de ofício, trata-se de cautelar que já está pedida no HC da relatoria Vossa Excelência, Ministro Edson Fachin.

Portanto, é só para deixar isso bastante claro. Quer dizer, não estou aqui a discutir essa temática, nem vamos entrar na discussão das provas pré-constituídas. Eu até poderia me estender, porque tenho, aqui, agora o auto de interceptação telefônica, poderia transcrever também aqui as conversas mantidas e, claro, poderíamos fazer a análise da relevância, isso está no auto de interceptação telefônica, Operação Aletheia, ao Delegado Luciano Flores de Lima, mas não vem ao caso aqui.

A mim, parece-me que isto é só para o fim de justificativa para o *fumus boni iuris*, uma vez que, de fato, há elementos independentemente dos dados até aqui fornecidos pelo The Intercept. Independentemente disso, estou apenas dizendo de fatos que já constam dos autos, embora, como todos viram, a própria Procuradora-Geral se

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C4FD-BE1A-C72C-52EB e senha D15A-6A7C-E008-BD59

mostrou bastante preocupada, diz ela: "em dúvida sobre a insuspeição do magistrado, considerando os elementos até aqui divulgados", palavras da Procuradora-Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C4FD-BE1A-C72C-52EB e senha D15A-6A7C-E008-BD59

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, como o eminente Relator se pronunciou pelo não conhecimento do *habeas corpus*, pela inadequação da via escolhida pela defesa, vou fazer um breve pronunciamento no sentido, *data vênia*, contrário para depois votar a proposta formulada pelo Ministro Gilmar Mendes.

Digo que, respeitado o pronunciamento do Relator, tenho que o *habeas corpus* comporta conhecimento. Inicialmente, observo que, embora o presente *writ* tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu seguimento na linha do que, de modo objetivo, decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem no HC 152.752/SP, sendo Relator Ministro Edson Fachin.

De outro lado, verifico que a análise dos argumentos apresentados pelos impetrantes, relativos à ausência de imparcialidade do magistrado responsável pela prática dos atos processuais da ação penal número tal, que tramitou perante a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, Paraná, prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, bastando que se examine, para a compreensão dos fatos, o conjunto de elementos concretos e objetivos elencados na impetração.

Esta, aliás, foi a orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 95.518 do Paraná, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes. Disse então o Ministro Gilmar Mendes - eu vou apenas pinçar alguns trechos:

> "A alegação de suspeição ou impedimento de magistrado pode ser examinada em sede de *habeas corpus* quando

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AFBE-F368-559B-4484 e senha 6943-AD16-2673-CCEE

> independente de dilação probatória. É possível verificar se o conjunto de decisões tomadas revela atuação *parcial* do magistrado neste *habeas corpus*, sem necessidade de produção de provas, o que inviabilizaria o *writ*."

E continua o Ministro Gilmar Mendes, trazendo vários argumentos. E, num trecho de seu voto, diz o seguinte:

> "*Concessa venia*, não entendo que o exame da alegada suspeição ou impedimento do magistrado reclame, nos termos em que veiculada a pretensão, revolvimento de acervo fático-probatório, inviabilizando, assim, o *writ*. Isso porque não se colocam em causa eventuais comportamentos ou fatos exógenos ao processo, mas, propriamente, fatos e atos processuais consubstanciados em decisões formais que, segundo a impetração, estão impregnadas de subjetivismo e falta de impessoalidade."

Então digo eu, Senhora Presidente, que a questão, a meu ver, cinge-se a verificar se o conjunto de decisões revela, ou não, atuação parcial do magistrado. No mesmo sentido, ou seja, pela admissibilidade do exame da parcialidade do magistrado, cito vários precedentes desta Corte: RHC 127.256 e RHC 119.892, Relator o Ministro Gilmar Mendes; HC 77.622, Relator o Ministro Nelson Jobim; HC 102.964, Relator o Ministro Celso de Mello; HC 94.641, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa; HC 86.963, Relator o Ministro Joaquim Barbosa; e HC 63.627, Relator o Ministro Sydney Sanches.

Então, são momentos em que a Corte entendeu que é possível, sim, examinar a questão da suspeição ou da parcialidade em sede de *habeas corpus* ou recurso de *habeas corpus*.

Ademais, penso que não representa obstáculo ao conhecimento da matéria versada no presente *writ* a circunstância de as alegações de suspeição, anteriormente formuladas pela defesa, terem sido rejeitadas

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AFBE-F368-559B-4484 e senha 6943-AD16-2673-CCEE

pelas instâncias ordinárias, e os recursos interpostos perante as cortes superiores hajam sido desprovidos. Isso porque, conforme se verifica da ementa dos AREs 1.100.658; 1.097.078; e 1.096.639, ante à limitação cognitiva própria da via recursal utilizada, esta Suprema Corte não chegou a analisar a matéria de fundo, aplicando o impeditivo constante da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e o entendimento de que a ofensa ao texto constitucional, se existente, seria indireta.

Outrossim, importa considerar que as exceções de suspeição arguidas pela defesa na origem, cuja matéria coincide com os fatos objeto do presente *writ*, encontram-se pendentes de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes recursos interpostos pela defesa: ARE 1.171.148, ARE 1.194.022 e ARE 1.153.989.

De toda forma, ainda que à primeira vista possa causar estranheza a utilização do remédio heroico para decretação da nulidade de atos processuais lastreados na alegada imparcialidade de magistrado prolator de sentença, afigura-se, a meu ver, imperativo relembrar a venerável tradição jurídica pátria, consubstanciada na denominada doutrina brasileira do *habeas corpus*.

Com efeito, o *habeas corpus*, em nosso País, sempre foi considerado um remédio constitucional de amplo espectro. Por isso, nada impede a análise dos fatos trazidos a estes autos, os quais podem perfeitamente ser examinados tal como relatados, sem a necessidade de qualquer dilação probatória.

Senhora Presidente, saliento que esse *habeas corpus* foi impetrado muito tempo antes da divulgação, pela The Intercept, daqueles fatos, os quais foram trazidos pela defesa - muito tempo depois - apenas para reforçar a documentação já constante nos autos.

Penso, independentemente dos chamados vazamentos do The

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AFBE-F368-559B-4484 e senha 6943-AD16-2673-CCEE

Intercept, que podemos examinar a questão da parcialidade da suspeição do juiz Sérgio Moro simplesmente com aquilo que a defesa trouxe para os autos.

Não me manifestarei sobre o mérito da questão, mas quero, com a devida vênia, dizer o seguinte: votar no sentido contrário do Ministro Gilmar Mendes e entender que o feito não deve ser adiado, porque ele está maduro, contém todos os elementos necessários para a apreciação do *quantum* alegado pela defesa.

Manifesto-me contra o adiamento da análise desse *habeas corpus* 164.493. Vencido nesse ponto, tal como Ministro Gilmar Mendes, entendo que os autos trazem elementos suficientes no sentido da plausibilidade do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, eis que o paciente já se encontra preso há mais de 400 dias, no sentido da concessão da liminar; não de ofício, porque, como salientou o eminentemente Ministro Gilmar Mendes, a defesa pediu esta liminar na própria inicial deste *habeas corpus*.

É como voto, manifestando-me contra o adiamento do julgamento e, em segundo lugar, se vencido, no sentido da concessão da liminar.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AFBE-F368-559B-4484 e senha 6943-AD16-2673-CCEE

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Eu já votei também a matéria no mérito, acompanhando o Ministro Edson Fachin, na assentada de dezembro.

Portanto, tal como ele agora, mantenho e não tenho outro acréscimo a fazer neste momento.

Publicado sem revisão. Art. 95 do RISTF.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7117-5BB9-8AFC-852E e senha 8E35-86AD-ACBB-9A22

25/06/2019 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, com o devido respeito, me opus ao adiamento, mas obviamente que, do ponto de vista prático, eu não poderia votar antes do pronunciamento do eminente Ministro Gilmar.

Reconheço que Sua Excelência traz argumentos muito sólidos, mas entendo que nós não podemos ficar, *data vênia*, reféns de uma investigação a ser aberta pela Procuradoria-Geral da República quanto à higidez desses vazamentos do The Intercept.

Entendo que nós temos elementos suficientes nos autos, porque foram trazidos pela defesa, antes mesmo destes vazamentos que foram amplamente divulgados pela imprensa. Isso seria apenas um adminículo para eventual argumentação.

Mas, no que diz respeito à liminar, eu acompanho integralmente o Ministro Gilmar Mendes.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Por isso que eu disse: vencidos o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Lewandowski quanto à proposta, também enfatizando que aqui foi afirmado pelo Ministro-Decano agora que, primeiro, essa é uma situação de avaliação de uma liminar que seria precária, porque a mudança do quadro e dada à gravidade do que se vem apresentando no sentido de eventual parcialidade, não impede, nem poderia, que a jurisdição brasileira, a Justiça brasileira estivesse fechada, mesmo na pendência desse adiamento, a eventuais injunções e a busca da Justiça pelo paciente, se houver uma mudança de quadro nesse período, quanto, inclusive, a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94E9-6CC8-00FC-5FA8 e senha 88A0-42D1-B29E-99B6

esses fatos.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (**CANCELADO**).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Na verdade, a gente vai ficando velho, e velho tem mania de adivinhar. Eu já tinha adivinhado que nós não conseguiríamos julgar o caso. Só o meu voto - está pronto também - tem 44 páginas, portanto, não daria para se estender nesta sessão, e teríamos os votos dos demais Colegas: o Ministro Lewandowski e o Ministro Celso de Mello.

Mas, de fato, impressionou-me, e acho que é bom para registro histórico, essa manifestação da Procuradora-Geral, quando ela diz que há fundadas dúvidas jurídicas a partir do que se desenha neste...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E talvez por isso, Ministro, quando o Ministro Celso de Mello fala que está se pronunciando sobre este caso, neste momento, a esta proposta, nesta fase, é bom que se lembre que, mesmo o Ministro-Relator, e eu, que já votei no mérito inicialmente acompanhando-o, estamos abertos - pelo menos eu estou aberta -, porque o julgamento não acabou. E o acervo que pode ser trazido, ainda com achegas ou com comprovações posteriores, não impede o uso de instrumentos constitucionais e processuais para a garantia dos direitos do paciente, bem como no julgamento de mérito, desde de que se comprove, até nós mesmos, pois o processo continua, não está terminado o julgamento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite uma observação?

O que reforçou o meu voto no sentido do deferimento da liminar foi exatamente o fato de já ter antevisto que o julgamento seria adiado. E nós estamos na véspera do recesso, sem nenhuma previsão para a retomada

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94E9-6CC8-00FC-5FA8 e senha 88A0-42D1-B29E-99B6

do julgamento.

Portanto, penso que, nessas circunstâncias, e nós temos reiteradamente concedido liminares, quando um julgamento não se complementa e imediatamente se ingressa no período de recesso, não se pode deixar um paciente, desde que exista plausibilidade, como disse o Ministro Gilmar Mendes, sem uma resposta jurisdicional adequada.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Foi dada a resposta, Ministro, porque três dos Ministros, dois já tinham julgado o mérito, e o Ministro Celso de Mello se pronunciou.

E, como eu disse no reinício desta sessão, após o intervalo, o Supremo Tribunal, como Poder Judiciário, não fecha o protocolo. Portanto, pode haver a reiteração até de pedidos de liminares durante o período de recesso, se houver a necessidade diante de algum fato novo. Ninguém fica com os seus direitos em desvalia, portanto ficam sujeitos a uma nova avaliação.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 94E9-6CC8-00FC-5FA8 e senha 88A0-42D1-B29E-99B6

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 164.493
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S) : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S) : CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa, e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao Plenário, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator) que não conhecia do *Habeas Corpus* no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Falaram: o Dr. Cristiano Zanin Martins pelo Paciente e a Dra. Cláudia Sampaio Marques, Subprocuradora-Geral da República, pelo Ministério Público Federal. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. **2ª Turma**, 4.12.2018.

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento do feito, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski, e, também por votação majoritária, indeferiu a concessão de liminar, proposta pelo Ministro Gilmar Mendes, no que foi seguido pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. **2ª Turma**, 25.6.2019.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Carlos Vilhena.

Ravena Siqueira
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6D90-0D96-85DC-B2C4 e senha 7329-CC35-08C0-B3C6

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

PROPOSTA
SOBRE ADIAMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Muito obrigado, Senhor Presidente e Ministro-Vistor deste HC 164.493. Saúdo Vossa Excelência, saúdo a eminente Ministra Cármen Lúcia, os eminentes Pares, Ministro Ricardo Lewandowski e Ministro Nunes Marques, o Senhor Subprocurador-Geral da República, Doutor Juliano Baiocchi, e também vejo acompanhando a sessão virtual o Advogado Doutor Cristiano Zanin, a quem também dirijo nossos cumprimentos.

Senhor Presidente e eminentes Pares, como Sua Excelência o Presidente vem de registrar, neste *habeas corpus*, já proferi voto, após o que fui acompanhado pela eminente Ministra Cármen Lúcia. Se não estou enganado, à época, na Presidência da Turma, creio, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, na ordem de votação, Sua Excelência, o eminente Ministro Gilmar Mendes, pediu vista. O nosso então Decano, Ministro Celso de Mello, não proferiu, por esta razão, seu voto.

Colocadas as coisas nesses termos, Senhor Presidente, gostaria de trazer a esta Turma, respeitados todos os pontos de vista em sentido diverso, indicar pelo adiamento deste julgamento. Explico as duas razões pelas quais estou a expor, neste Colegiado, esta preambular.

Evidentemente, Senhor Presidente, que, ao final da exposição quanto à preambular, desde logo, irei também me manifestar sobre o voto que já proferi. Se o colegiado decidir prosseguir no julgamento, já terei me manifestado sobre o voto que já houvera proferido.

Senhor Presidente e Senhores Ministros, considerando que se trata de manifestação de preambular que considero prejudicial - a indicação que faço de adiamento do feito -, essa indicação tem duas razões fundamentais.

A primeira, o robusto memorial que a defesa técnica fez aportar aos nossos gabinetes - eu, ao menos, recebi no dia de hoje - trata-se de memorial relevante, que espelha fatos graves e conversações que podem

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 070E-4DE0-9636-4836 e senha 8B5C-FE34-7DEB-4442

ser devidamente provadas mediante prova lícita e regular e trazer sérias consequências. Há um conjunto relevante de imputações que merece exame detido, nada obstante a parte não tenha juntado exatamente esse conjunto de circunstâncias, mas faz referência suficiente a demandar uma análise mais detida. Por isso, a primeira razão pela qual estou indicando o adiamento.

A segunda, Senhor Presidente e Senhores Ministros, é que, na data de ontem, 8 de março, deferi, no HC 193.726, ordem para declarar a incompetência da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das ações penais, cujos números aqui indico - a primeira, conhecida como Triplex do Guarujá; a segunda, como Sítio de Atibaia; a terceira, como Sede do Instituto Lula e, a quarta, conhecida como doações ao Instituto Lula -, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.

Declarei como corolário e por força dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais - inclusive os recebimentos das denúncias -, a nulidade. Considerada a extensão das nulidades reconhecidas, também declarei, com fundamento expresso no Regimento Interno (art. 21, IX), a perda de objeto das pretensões deduzidas em inúmeros *habeas corpus* e várias reclamações. Dentre os *habeas corpus*, entendi pela perda do objeto deste HC 164.493.

Nada obstante a competência privativa do Relator para decidir sobre a prejudicialidade do pedido do HC 164.493, nos termos do inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse impugnação da decisão deste Relator - pelo menos até agora -, que assentou o prejuízo, ou autorização da Relatoria para julgar o pedido prejudicado, conforme o inciso X do art. 21, a ilustrada Presidência desta Segunda Turma determinou a inclusão, e, agora, está-se, precisamente logo após o pregão deste feito, com o processo em mesa.

Entendo ser atribuição própria e privativa do Relator, nos termos dos incisos I, IX, X e XIV do art. 21 do Regimento Interno:

"I - ordenar e dirigir o processo;

(...)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 070E-4DE0-9636-4836 e senha 8B5C-FE34-7DEB-4442

IX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;

(...)

X - pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitado a proferir voto ...

(...)

XIV - apresentar em mesa para julgamento os feitos que independam de pauta;"

É inaplicável ao caso a precedência prevista pelo art. 96 do Código de Processo Penal, que prevê: "Art. 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente." Isso porque, neste HC 164.493, sete foram as atuações que, no entender da defesa técnica do impetrante, denotariam a parcialidade do magistrado.

São as imputações:

"(I) o deferimento da condução coercitiva do paciente e de familiares seus, ocorrida em 4.3.2016, sem que tenha havido prévia intimação para a oitiva por autoridade policial; (II) a autorização para a interceptação de ramais telefônicos pertencentes ao paciente, familiares e advogados antes de adotadas outras medidas investigativas; (III) a divulgação, no dia 16.3.2016, do conteúdo de áudios captados em decorrência das interceptações telefônicas autorizadas; (IV) no momento em que tais provimentos jurisdicionais foram exarados, pontuam os impetrantes que nesse momento histórico '[A]s principais figuras públicas hostilizadas pelos apoiadores do impedimento eram a ex-Presidente Dilma e o Paciente' – Luiz Inácio Lula da Silva –'; (V) condenação do paciente, reputada injusta pela defesa técnica, em sentença proferida em 12.7.2017; (VI) na atuação impeditiva ao cumprimento da ordem de soltura do paciente exarada pelo Desembargador Federal Rogério Favreto, no dia 8.7.2018, em decisão liminar proferida nos autos do HC 5025614-40.2018.4.04.0000; e (VII) na aceitação do convite feito pelo Presidente da República eleito no pleito de 2018 para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, a indicar que toda essa atuação pretérita estaria voltada a tal desiderato."

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 070E-4DE0-9636-4836 e senha 8B5C-FE34-7DEB-4442

Ocorre que os quatro primeiros fatos já foram examinados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meio de exceção de suspeição. Além disso, a decisão regional foi mantida por este Supremo Tribunal Federal quando julgou os agravos em recursos extraordinários interpostos em face dela - são os recursos extraordinários em sede de ARE 1.100.658; 1.097.078; 1.096.639 e 1.097.947. Esta Segunda Turma, então, negou provimento aos agravos e as decisões transitaram em julgado, respectivamente, em 25 de abril de 2018, 5 de julho de 2018, a seguinte também na mesma data de 5 de julho de 2018 e a do último recurso extraordinário que mencionei na mesma data do mês de julho, no dia 5.

Por isso, neste HC 164.493, remanescem sustentados três motivos para a arguição de parcialidade: a sentença condenatória, a suposta oposição à ordem de soltura proferida pelo ilustre Desembargador Rogério Favreto e a aceitação de cargo de Ministro da Justiça. No entanto, entendo que esses são motivos supervenientes à competência própria do magistrado, vale dizer, entendo que, antes de debatê-los, deveria o Tribunal deliberar sobre a competência do magistrado. Assim, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal, segundo o qual a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente, esses fatos não detêm precedência em relação à decisão proferida ontem no HC 193.726 e não justificam a continuidade do julgamento deste HC 164.493, evitando-se a prolação de decisões contraditórias.

Por isso - e esse é o segundo motivo -, Senhor Presidente e Senhores Ministros, com o devido respeito ao Colegiado, entendo que esses dois motivos me levam a fazer a este Colegiado a indicação de adiamento.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 070E-4DE0-9636-4836 e senha 8B5C-FE34-7DEB-4442

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Senhores Ministros, eu vou pedir vênia a todos para antecipar minha manifestação, tendo em vista que havia trazido voto evocando isto que era uma preliminar, dizendo que não havia prejuízo desta impetração e me manifestava, portanto, pelo prosseguimento do julgamento, dizendo que, como amplamente noticiado na data de ontem, foi proferida decisão monocrática pelo eminente Ministro Edson Fachin - como Vossa Excelência acaba de falar - nos autos do Habeas Corpus 193.726, cujo dispositivo assentou a prejudicialidade do *writ* ora em exame.

Com as devidas vênias aos eventuais posicionamentos contrários, essa circunstância, a meu ver, não compele nem poderia compelir que este Colegiado simplesmente tivesse sua jurisdição esvaziada para a apreciação da matéria. É - desculpem-me - o cachorro que abana o rabo, e não o rabo que abana o cachorro. Essas questões têm que vir para a Turma.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F126-24F6-D4DB-C34A e senha DA31-6DCD-D3B4-92A1

Primeiramente, trata-se de caso com julgamento em andamento por esta Segunda Turma já iniciado e com pedido de vista pendente. Não é demais rememorar que a apreciação deste HC, perante a esta Segunda Turma, iniciou-se ainda em novembro de 2018, quando sequer a defesa do paciente havia impetrado o Habeas Corpus 193.726, apreciado pelo eminente Relator em embargos de declaração.

Como se não bastasse o fato de a apreciação do HC já ter sido iniciada pelo Colegiado - o que em princípio impediria a decretação de sua prejudicialidade de forma monocrática -, destaca-se ainda que a matéria debatida em cada via impugnativa é distinta. Enquanto aqui se discute a suspeição e parcialidade do julgador, lá se analisou impugnação sobre competência. Sem dúvida, ainda, os temas são extremamente relevantes, vez que tocam direta e indiretamente com o direito a ser julgado por juiz imparcial. Contudo, pode-se afirmar que a questão sobre suspeição precede a discussão sobre incompetência, ao passo que apresenta característica de maior relevo e impacto em eventual violação aos direitos fundamentais do imputado.

E isso, como já mencionou o Relator, mas com conclusão diversa, está assente no art. 96 do CPP:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F126-24F6-D4DB-C34A e senha DA31-6DCD-D3B4-92A1

> "Art. 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente."

Se os fatos são supervenientes ou não é uma discussão que nós vamos ter que travar agora na questão que se coloca. Sua Excelência o Ministro-Relator já se manifestou sobre o não conhecimento do HC naquela longínqua assentada de 2018.

Por fim, a decisão proferida nos autos do HC 193.726-ED ainda não é definitiva visto que eventual recurso poderá ser interposto e analisado por órgão colegiado competente deste Supremo.

Estou me manifestando no sentido do prosseguimento e, portanto, da continuidade do julgamento.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F126-24F6-D4DB-C34A e senha DA31-6DCD-D3B4-92A1